日照高新区五丰水产批发商行“5·18”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月18日9时55分许，位于日照新发地综合商品交易中心内的日照高新区五丰水产批发商行发生一起高处坠落事故，致1人受伤，直接经济损失约18万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，日照市人民政府批复成立了由市应急管理局牵头，市住房和城乡建设局、市商务局、市公安局、市总工会、日照高新区管委组成的日照高新区五丰水产批发商行“5·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查。调查组邀请了市纪委监委机关、市检察院和济南市济阳区有关方面派员参加，聘请了有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、谈话询问、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，日照高新区五丰水产批发商行“5·18”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄、疏于观察，商户违规装修改造且安全防护设施缺失导致的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1. 日照高新区五丰水产批发商行（以下简称五丰水产行），企业类型为个体工商户，经营者为丁*慧，实际控制人为张*峰（丁*慧的丈夫），成立于2022年8月24日，统一社会信用代码为92371109MABWWMD38T，注册经营场所为山东省日照高新区日照北路新发地综合商品交易中心55-1-14/15号、水产台子5、6号附近，经营范围为食品销售、水产品批发、水产品零售等。

2. 日照市尚升楼宇设备销售中心（以下简称尚升销售中心），企业类型为个体工商户，经营者赵*（其丈夫赵*负责联系业务），统一社会信用代码为92371102MA3D5MJE-7，成立日期为2017年1月22日，注册经营场所为山东省日照市东港区青岛路西海帆商务楼5栋1单元1606号，经营范围为机械设备销售、租赁、维修服务、电梯及配件销售等。

3. 日照润诺电梯销售有限公司（以下简称润诺电梯公司），统一社会信用代码为91371102493764075R，法定代表人为赵*，成立于2014年4月16日，注册经营场所为山东省日照市东港区

青岛路西、海曲东路北（海帆商务）5幢1单元1606号，经营范围为电梯、供水设备、制冷空调设备销售、安装、维护保养，电梯井道安装施工，温泉水处理设备工程施工，电梯配件销售等。

4. 济南恒力润通机械设备有限公司（以下简称济南恒力公司），企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为张*华，统一社会信用代码为91370125351751l3X6，成立于2015年8月5日，注册经营场所为山东省济南市济阳区城纬四路五金建材城43号楼440商铺，经营范围为升降作业平台、曲线施工升降机、建筑升降机、升降货梯、旋臂式起重机、高空作业车、立体车库、板式输送机等。

5. 济南夯力升降机械有限公司（以下简称济南夯力公司），企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为柏*勇，统一社会信用代码为91370125560798 76XF，成立于2010年12月20日，注册经营场所为济阳区回河镇小常村（回河棉厂东侧），经营范围为升降作业平台、高空作业车、机械式停车设备、轴承、雕刻机、门窗生产专用设备及其配件的制造、销售，通用设备的销售，进出口业务等。

6. 刘*芳，男，58岁，事故受伤人员，家住日照市东港区文萃学府8号楼3单元202室，自2023年6月起在日照高新区五丰水产行务工（未同张*峰签订合同），双方约定工钱为160元/天，按实际天数通过微信结算。在五丰水产行店铺三层（距离地

面 4.95m 处）搬运货物时踩空坠落受伤。

（二）商铺改建情况

事故发生地为日照新发地综合商品交易中心 55-1-15 商铺。该商铺由丁*慧购买。房产证载明：鲁 2023 日照市不动产权第 0018351 号，权利人丁*慧，共有情况为单独所有，不动产单元号 371102001092GB00234f00550015，面积为宗地面积 76368.69 ㎡/房屋建筑面积 73.29 ㎡，用途为批发市场用地/商业服务，使用期限为国有建设用地使用权 2060 年 5 月 25 日止，房屋结构为钢筋混凝土结构。

五丰水产行商铺交付时为二层建筑，一层层高 4.8m，二层层高 3.2m。一二层中间原设计为铁制步行楼梯，商铺交付时未安装。如商户选择自己安装，商铺售卖方可补贴 5000 元。2022 年 5 月 3 日，丁*慧与日照阅川市场管理运营有限公司（物业公司）签订《房屋装饰装修管理协议》后开始改装商铺。张*峰选择自行安装升降工作平台，并在原一层中间加装隔层（一层铺面、二层住宿），三楼（原二层）改建为冷库。

经查，张*峰装修前未委托具有装修资质的单位进行装修，装修后三楼冷库门口与升降工作平台竖井之间未设置防护门、栏杆等安全防护设施，未张贴安全警示标识。

（三）事故升降工作平台情况

1. 现场事故升降工作平台情况。事故升降工作平台安装在五

丰水产行商铺内，实际用途主要是用于在一层、二层和三层间运送货物和人员上下。经现场勘验，事故升降工作平台未安装防护栏杆或防护门，在一层、二层、三层井道口一侧都安装有平台升降控制按钮盒，按钮盒内有标记为“①”“②”“③”的三个楼层按钮以及一个红色的急停按钮。升降工作平台在任意楼层均可控制上下（如图 1 所示）。



图 1 事故升降工作平台图

2. 事故升降工作平台采购、制造、安装情况。2022 年 5 月 6 日 10 时 49 分，张*峰（微信名：弘盛水产）和赵*（微信名：润诺电梯 TEL13156335555）多次沟通后加为微信好友，初步确定了设备式样(质量按日照新发地综合商品交易中心玉福园粮油批发门面所安货梯配置用料为准）、尺寸及价格。

赵*同张*华（济南恒力公司法定代表人）就日照新发地综合

商品交易中心升降工作平台业务多次沟通。2022 年 5 月 7 日 14 时 28 分，张*华通过微信（微信名：雨过天晴）给赵*发送《导轨式升降机作业平台配置报价单》并语音留言，14 时 37 分又修改后发送。双方通过微信商谈《工业品买卖合同》（甲方为济南恒力公司，乙方为润通电梯公司，合同编号：HLDG2022050706），经调查询问，双方均表示未正式签订。

2022 年 5 月 8 日 8 时 23 分，赵*通过微信将《新发地升降机合同》和《升降机配置单》发给张*峰。经公安机关技术手段数据恢复，双方在微信中商谈了《工业品买卖合同》（甲方为尚升销售中心；乙方名称空缺。合同文本中约定甲方负责运输、安装及调试，随机备品说明书、合格证和保修卡）。经调查了解，赵*微信发送给张*峰的《工业品买卖合同》与张*华微信发给赵*的《工业品买卖合同》除甲方信息及联系方式外完全一致。赵*微信发送给张*峰《升降机配置单》《液压升降平台安全操作规程》与张*华微信发给赵*的《升降机配置单》《液压升降平台安全操作规程》完全一致。《升降机配置单》中没有安全防护门。张*峰对赵*发给其的配置清单没有提出异议。

2022 年 5 月 7 日 11 时 36 分，张*峰测量升降工作平台有关数据后微信发给赵*。2022 年 5 月 9 日 9 时 11 分，赵*把张*峰的手机号码（15315972888）通过微信发给张*华，并微信语音告知张*华以润诺电梯公司技术人员的身份洽谈；张*华和升降工作

平台生产方济南夯力公司柏*勇派出的技术人员到现场后对尺寸数据进行了复核。

2022年5月9日12时，张*峰通过微信支付给赵*首笔货款9000元，并分别于2022年6月14日12时11分、12时12分通过微信转款6000元和1800元支付尾款，共计16800元。

2022年5月10日14时3分，赵*通过微信给张*华转账15000元。2022年5月10日14时4分，张*华通过微信给柏*勇转账15000元，并微信语音告诉柏*勇这台设备自己一分钱不挣。升降工作平台设备由济南夯力公司生产制造并负责现场安装。济南恒力公司同济南夯力公司也未签订合同。

3. 事故升降工作平台合格证情况。事故发生前，赵*未向张*峰提供升降工作平台的产品合格证明。事故发生后（2024年5月22日），赵*联系张*华要产品合格证。在张*华指导下，柏*勇在空白产品合格证上填写了设备参数，并加盖了济南夯力公司的印章。柏*勇将合格证照片发给张*华，张*华又微信发给赵*。产品合格证上面载明：产品名称为液压升降平台，规格型号为SJD0.8-5，检验日期为2022年5月18日，本产品检验合格，符合标准JB/T9229.2-1999（中华人民共和国机械行业标准 剪叉式升降台 技术条件）。

2022年5月29日，张*华提供的与赵*拟订的《工业品买卖合同》文本上载明：该升降平台质量标准为国家机械行业标准

JB/T9229.1-9229.3-1994（1994 错误，应该是 JB/T9229.1-9229.3-1999）（中华人民共和国机械行业标准 剪叉式升降台 1999 年 6 月 28 日发布，2000 年 1 月 1 日实施）及同类产品的国家标准。

据查，JB/T 9229.1-1999《剪叉式升降台 型式和基本参数》、JB/T 9229.2-1999《剪叉式升降台 技术条件》、JB/T 9229.3-1999《剪叉式升降台试验方法》已于 2014 年 7 月 1 日作废，被 JB/T 9229-2013 代替。现行标准为：JB/T 9229-2013《剪叉式升降工作平台》。

据现场勘查，根据 JB/T 12789-2016《升降工作平台 术语与分类》和 JB/T 11169-2011《固定式升降工作平台》标准，五丰水产行安装使用的升降工作平台不是剪叉式升降台，而是固定套筒油缸式升降工作平台，应符合 JB/T 12217-2015《套筒油缸式升降工作平台》标准。

二、事故经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故经过

2024 年 5 月 18 日上午 9 时 45 分许，五丰水产行员工刘*芳在三层给客人取货，将一层客人要的鲅鱼块放置到升降工作平台，运至一层。此时，刘*芳在三层继续搬运货物，升降工作平台停靠在一层未返回三层（如图 2 所示），刘*芳再次向升降工作平台放置货物时，未仔细观察升降工作平台位置，倒退时踩空坠落，从三层坠落至一层。丁*慧和张*峰在店铺门外卖货，2024

年 9 时 55 分许，张*峰听到店铺内有异响，进屋后看到刘*芳头向东北、腿向上、后背着地，蜷缩在升降工作平台里，一直在喊疼。张*峰立刻过去扶着刘*芳平躺在升降工作平台里，丁*慧立即拨打了 120 急救电话，约 20 分钟后 120 急救医护人员到达现场，医护人员简单处理后送往日照市中医医院进行救治。



图 2 停于顶层处升降工作平台现场图

（二）应急救援情况

2024 年 5 月 18 日 9 时 55 分许，丁*慧拨打 120 急救电话。2024 年 5 月 19 日 10 时 00 分，高新区应急管理和综合执法局接到艳阳路派出所报告后，立即上报区工委、管委主要领导，并按规定进行突发事件信息报告和生产安全事故报告。五丰水产行未按照规定向有关部门报告事故[1]，涉嫌迟报。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员

（三）善后处理情况

事故发生后，张*峰跟随120救护车去医院，积极配合并垫付全部医药费。日照高新区管委和河山镇人民政府积极协调日照市中医医院，积极对受伤人员进行救治。目前刘*芳已经脱离ICU，转入普通病房，病情稳定，正在接受进一步治疗。

三、事故原因

（一）直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因为三层冷库门口与升降工作平台竖井之间未设置防护门或者栏杆等防护措施，刘*芳安全意识淡薄，在作业过程中疏于观察，未确认升降工作平台所在位置，在三层倒退行进时踩空坠落。

（二）间接原因

1. 五丰水产行，安全生产主体责任落实不到位，改变原始楼梯设计，购买安装使用不符合国家标准的升降工作平台[2]，在店铺原一层违规搭建二层休息用房，在店铺三层（原二层）违规建设冷库[3]，改造后三层冷库门口与升降工作平台竖井之间未设置防护门或者栏杆等防护措施；未制定升降工作平台安全操作规

应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[3]《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部110号令）第六条 装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：(一)搭建建筑物、构筑物；(二)改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗；(三)拆改供暖管道和设施；(四)拆改燃气管道和设施。本条所列第(一)项、第(二)项行为，应当经城市规划行政主管部门批准。

程；未建立并落实安全风险管控和隐患排查治理制度，未按规定[4]对员工进行安全教育培训。

2. 润诺电梯公司，向五丰水产行销售不符合国家标准的升降工作平台，事故发生前未向五丰水产行提供产品合格证，未按照相关规定在井道开口处安装护栏[5]等安全措施，导致升降工作平台存在事故隐患。

3. 部门监管责任落实不到位。日照高新区科技与经济发展局督促指导日照新发地综合商品交易中心内个体工商户落实安全生产主体责任不到位。日照市市场监管局日照高新区分局对升降工作平台产品质量监管工作开展不力。

4. 属地监管责任落实不到位。河山镇人民政府对辖区内农贸市场生产经营单位的安全生产状况监督检查不到位。

四、对事故有关责任单位及人员处理建议

（一）对事故相关单位及人员的处理建议

1. 五丰水产行，经营者丁*慧，实际控制人张*峰，对事故发生负有主要责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] 《升降工作平台安全规则》(GB40160-2021）6.3.2.3 如果升降工作平台沿墙面安装,工作平台与墙面之间的距离大于 0.3 m 但不超过 0.5 m 时,应安装高度不低于 0.7m 的护栏(可以无中间横杆,但应有踢脚板);如果间隙大于 0.5 m 时,则应安装高度不低于 1.1m 的护栏;如果间隙不大于 0.3m 时,不需要安装护栏。

十三条第二款[6]的规定，由高新区应急管理和综合执法局对张*峰处3.5万元的罚款。关于事故的迟报责任，建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项的规定[7]，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第143号第2裁量档次，由高新区应急管理和综合执法局对张*峰处上一年年收入百分之六十的罚款。

2.润诺电梯公司，升降工作平台设备的销售方，对其销售的升降工作平台缺少产品合格证、不符合国家强制标准要求等问题，建议由日照市市场监管局日照高新区分局依法查处。

（二）其他问责处理建议

建议河山镇人民政府、日照高新区科技与经济发展局、日照市市场监管局日照高新区分局向日照高新区工委、管委作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任。五丰水产行等生产经营单位要举一反三，认真吸取事故教训，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，建立健全并落实全员安全生产

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，　依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

责任制，切实遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，依法加大安全生产投入，加强安全生产管理，强化隐患排查治理，消除事故隐患。

（二）切实落实安全生产属地管理责任。河山镇人民政府、日照新发地综合商品交易中心要强化对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，针对事故升降工作平台暴露出的问题，制定整改方案，对辖区内升降工作平台安全隐患进行全面排查，对排查发现的问题隐患，督促业户逐一闭环整改。

（三）切实落实安全生产部门监管责任。各有关部门要严格按照“三管三必须”的要求，落实部门监管职责。商务部门要按照“管行业必须管安全”的要求，切实落实行业主管部门督促指导责任；市场监管部门要加大对升降工作平台产品质量监督抽查力度，严厉打击“三无”产品；消防部门要严格查处“三合一”场所火灾安全隐患；住建部门要加强对业户违规装修改造住房的监管，防止类似事故再次发生。

日照高新区五丰水产批发商行

“5·18”一般高处坠落事故调查组

2024年7月16日